Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТУДЕНА", УЧАСТЪК „ХИДРОСТРОЙ 1", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТУДЕНА, ОБЩИНА ПЕРНИК И С. СТАРО СЕЛО И С. ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК, СКЛЮЧЕН НА 15 СЕПТЕМВРИ 2008 Г., МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ХИДРОСТРОЙ" ООД, ГР. ПЕРНИК, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2009 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 10 МАЙ 2021 Г.

Днес, ... 19-ти декември ..... 2025 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1, чл. 66б, ал. 1, т. 4, чл. 66в, ал. 6 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 876 на Министерския съвет от 12 декември 2025 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена", участък „Хидрострой 1", разположено в землищата на с. Студена, община Перник и с. Старо село и с. Друган, община Радомир, област Перник и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор, и

- чл. 33, ал. 1 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена", участък „Хидрострой 1", разположено в землищата на с. Студена, община Перник и с. Старо село и с. Друган, община Радомир, област Перник, сключен на 15 септември 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Хидрострой" ООД, гр. Перник, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 10 февруари 2009 г. и с допълнително споразумение № 2 от 10 май 2021 г., („Договора") между

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката Жечо Станков,

2. „ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204342601, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, район Оборище, ул. „Велико Търново" № 27, представлявано заедно и поотделно от Стефан Радев и Иван Владимиров – изпълнителни директори, и

3. „ИВВ" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 207398605, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, район

Оборище, ул. „Велико Търново" № 27, представлявано заедно и поотделно от Иван Владимиров и Иво Михайлов - управители,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Инфра експерт" АД, гр. София, прехвърля на „ИВВ" ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 529 на Министерския съвет от 12 август 2008 г. (обн. ДВ, бр. 74 от 2008 г.), Решение № 784 от 11 декември 2008 г. (обн. ДВ, бр. 7 от 2009 г.), Решение № 343 на Министерския съвет от 14 април 2021 и Договора.

Чл. 2. (1) „ИВВ" ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Инфра експерт" АД, гр. София, произтичащи от Решение № 529 на Министерския съвет от 12 август 2008 г. (обн. ДВ, бр. 74 от 2008 г.), Решение № 784 от 11 декември 2008 г. (обн. ДВ, бр. 7 от 2009 г.), Решение № 343 на Министерския съвет от 14 април 2021 и Договора.

(2) „ИВВ" ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Инфра експерт" АД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „ИВВ" ЕООД, гр. София, се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 4 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната (2024 г.) година с начислен ДДС, за 2025 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) Концедентът връща на „Инфра експерт" АД оригинала на предоставената от него банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Договора, за 2025 г., в 10-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

Чл. 4. (1) В 30-дневен срок от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „ИВВ" ЕООД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 16, ал. 4 - 14 от Договора, така както са изменени с настоящото допълнително споразумение.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, сумите, внесени от „Инфра експерт" АД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова

сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „ИВВ" ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на сумата от стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

Чл. 5. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по чл. 3, ал. 1 и по чл. 4, ал. 1 и 3 „ИВВ" ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по доверителната сметка, но не повече от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по доверителната сметка. Неустойката за неизпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 1 и 3 не се дължи ако договора за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени, по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 6. (1) Навсякъде в договора думите „гаранция/и за изпълнение/то на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени" се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „проект за рекултивация на концесионната площ по чл. 2, ал. 1, т. 1"/„проекта за рекултивация" се заменят с „проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

(2) Навсякъде в договора, освен в преамбюла думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" и „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра/министърът на енергетиката".

Чл. 7. Член 3, ал. 2 от Договора се изменя така:

„(2) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 8. Член 5 от Договора се изменя и допълва така:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. право на собственост върху добитото количество доломити и право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства от находище „Студена", участък „Хидрострой 1";

2. В т. 6 се добавя второ изречение със следното съдържание:

„Да извършва разкривни дейности извън контура на находището в границите на предоставената концесионна площ с цел добив на подземни богатства от находището в дълбочина".

3. Създава се т. 7 със следното съдържание:

„7. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията; с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;"

Чл. 9. Член 6 от Договора се изменя и допълва така:

1. В т. 3 се създава изречение пето със следното съдържание:

„Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията, считано от датата на съгласуване на проекта по изречение първо, както и при необходимост, актуализация на проекта";

2. точка 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; неразделна част от съответния годишен работен проект е годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, след съгласуване от министъра на енергетиката, годишния проект става неразделна част от концесионния договор;"

3. Точка 9 се изменя така:

„9. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;"

4. точка 10 се изменя така:

„10. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;

5. точка 11 се изменя така:

„11. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето ѝ на третите лица по чл. 34 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване условие на поверителност."

6. точка 16 се изменя така:

„16. да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване на необходимите

процедури за промяна на предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство."

Чл. 10. Член 7, т. 2 от Договора се изменя така:

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;"

Чл. 11. Член 8 от Договора се допълва, като се създава нова т. 5 със следното съдържание:

„5. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

Чл. 12. Член 10, ал. 2 от Договора се изменя така:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;"

2. В т. 4 думите „Министерството на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката;"

3. точка 11 се изменя така:

„11. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

4. в т. 12 думите „Министерство на околната среда и водите" се заменят с министъра на енергетиката;

5. точка 14 се изменя така:

„14. Да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона културното наследство по време на добивните и съпътстващите ги дейности, като при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата."

Чл. 13. Член 16 от Договора се изменя така

1. Алинея 3, т. 3 се изменя така:

„3. банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до последния календарен ден на месец февруари на следващата година. При усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима

вноска по ал. 4, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

2. В ал. 4 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с „за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи"

3. В ал. 9, т. 1 думите „мероприятия, свързани с възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с „дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с „за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а в т. 4 думите „по вина на концесионера" се заменят с „по причина, за която концесионерът отговаря";

4. Алинеи 11 – 14 се изменят така:

„(11) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 6, т. 3, концесионерът е длъжен да внася за оставащия срок от концесията равни годишни вноски в срока по ал. 6, определени на база разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания проект и набраната сума по сметката по ал. 4 за изтеклия срок на концесията.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение от трети лица – кредитори на концесионера.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 14. Член 21 от Договора се изменя така:

„Чл. 21. (1) При възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за безопасността и здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на културни ценности, по причини, независещи от концесионера, страните могат:

1. да се споразумеят за временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства;

2. да променят условията на концесионния договор по взаимно съгласие;

3. да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие.

(2) При непостигане на съгласие по предходната алинея концесионният договор може да бъде прекратен едностранно, като концедентът отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в едномесечен срок и се задължава да даде на концесионера подходящ срок да напусне обекта.

(3) При възникване на опасност по ал. 1 концесионерът е длъжен писмено да уведоми концедента за обстоятелството, незабавно след узнаването му. При неизпълнение на това задължение концесионерът дължи обезщетение на концедента за причинените вреди.

(4) Концесията може да се прекрати с решение на Министерския съвет при спазване изискванията на чл. 39 и в случай на неспазване от страна на концесионера на изискванията за опазване на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и рекултивация на нарушените терени, за опазване на човешкото здраве или за управление на минните отпадъци.

(5) За наличието на обстоятелствата по ал. 1 и/или ал. 4 компетентните органи уведомяват Министерския съвет и министъра на енергетиката, заедно с мотивирано предложение за необходимостта от предприемане на действия за прекратяване на концесията.

(6) В случаите на прекратяване на концесията при условията на ал. 2, на концесионера се дължи обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от прекратяването.

(7) Обезщетението по ал. 6 не се дължи, когато прекратяването се дължи на виновно поведение на концесионера."

Чл. 15. Член 24 от договора се изменя така:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Концесионерът се задължава в срок до 15 дни след изтичане на всеки отчетен период да представя в Министерството на енергетиката отчета по чл. 23."

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 и ал. 6 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Перник и община Радомир част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС, съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община"

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Размерът на концесионното възнаграждение по чл. 24, ал. 1, т. 3 и на минималното концесионно възнаграждение по чл. 24, ал. 1, т. 4 и т. 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждащи реда за тяхното определяне.

4. Създава се ал. 6 със следното съдържание:

„(6) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 16. Член 28 се допълва с нова алинея 3:

„(3) Концедентът не дължи обещетение на концесионера за подобренията, които концесионерът е направил без да ги съгласува с концедента."

Чл. 17. Член 29 от Договора се изменя и допълва така:

„Чл. 29. (1) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия.

(2) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(3) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 6, т. 3".

Чл. 18. Чл. 37 от Договора се изменя така:

„Чл. 37. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава в български

лева, а след 01.01.2026 г. в евро, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания.

(2) В случаите по ал. 1 концедентът уведомява писмено концесионера за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си.

(3) В случай че концесионерът не заплати дължимите суми в указания в уведомлението по ал. 2 срок, концедентът има право да ги събере от гаранцията по чл. 16, ал. 3, т. 2 от договора, като отправи писмено поискване до съответната банка, копие от което се изпраща и на концесионера.

(4) При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този Договор за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този Договор без да дължи каквото и е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие."

Чл. 19. Чл. 38 от Договора се изменя така:

„Чл. 38. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 3, т. 4, т. 13 и чл. 24, ал. 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане, за всяко едно задължение.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и/или по ал. 4 или по ал. 11, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на съответната дължима гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(3) Правилото на ал. 2 се прилага и в случаите по чл. 16, ал. 3, т. 3, изречение второ, а неустойката се изчислява върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок.

(4) При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 16, ал. 4 и/или по ал. 11 концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 16, ал. 3, т. 2 от този договор.

(5) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 20. Член 39 от Договора се изменя така:

„Чл. 39. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение, на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за

доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 работни дни. Изпълнението на задължението в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от ЗПБ.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 21. В чл. 44, т. 2 от Договора се изменя така:

„2. промени в околните обекти, които засягат пряко използването на обекта на концесия."

Чл. 22. Член 45 от Договора се изменя така:

„Чл. 45. При възникване на някое от условията по чл. 44, вместо прекратяване, страните могат да спрат действието на договора по взаимно съгласие, до възстановяване на фактическата обстановка."

Чл. 23. Член 51 от Договора се изменя така:

„Чл. 51. За целите на този договор:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА/ЗАКОНОДАТЕЛСТВО са действащите към всеки момент от действието на концесионния договор български закони и подзаконови нормативни актове.

2. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013г. /обн. ДВ, бр. 95 от 01.11.2013г./.

Цялостният работен проект задължително съдържа като приложение копие от Решение на компетентния орган по околна среда, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

3. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.).

4. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности.

Цялостният и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване.

5. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на обекта на концесия и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е

допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране.

6. ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО /НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА/ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което прави обективно невъзможно изпълнението на задължение, различно от парично задължение, на страна по този договор, и което не може да й бъде вменено във вина, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, акт, действие или бездействие на компетентен административен орган. За непреодолима сила се счита и непостигане на съгласие или отказ на който и да е от собствениците на имоти, разположени в границата на находище „Студена", участък „Хидрострой 1" необходими за реализиране на миннодобивните дейности, да преговаря за даване на съгласие за учредяване на вещно право на ползване на съответния имот. Наличието на посочените обстоятелства ще се доказва от концесионера с копие на нотариална покана, получена от адресата й и/или констативен протокол, съставен по реда на член 593 от ГПК, придружени с доказателства и мотиви, от които е видно, че съгласието за ползване на всеки един от посочените имоти е абсолютно условие по геоложки съображения за успешното провеждане на миннодобивните работи и постигане на целите на цялостния и годишните работни проекти.

Чл. 24. Член 52 от Договора се изменя така:

„Чл. 52. (1) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.

(2) Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България

гр. София 1000

ул. „Триадица" №8

Министерство на енергетиката

телефон: 02/9263272; 02/9263197;

факс: 02/9263252

e-mail: e-energy@me.government.bg

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. София 1000, район Оборище

ул. „Велико Търново" № 27

„ИВВ" ЕООД

телефон: 0888527777

факс: 052604 369

e-mail: office@infraexpert.bg

(3) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната.

(4) В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл. 25. (1) Приложение № 3 „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства" се заменя с Приложението към настоящото допълнително споразумение.

(2) Приложение № 4 „Работна програма" от Договора, се отменя.

Чл. 26. На 1 януари 2026 г. всички парични задължения по договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Считано от 1 януари 2026 г. плащанията по договора се извършват в евро.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение – „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства".

Всички останали клаузи остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 13 (тринадесет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Инфра експерт" АД, гр. София и за „ИВВ" ЕООД, гр. София, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена", участък „Хидрострой 1", разположено в землищата на с. Студена, община Перник и с. Старо село и с. Друган, община Радомир, област Перник, сключен на 15 септември 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Хидрострой" ООД, гр. Перник, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 10 февруари 2009 г. и с допълнително споразумение № 2 от 10 май 2021 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

За концедента

.....
Жечо Станков
Министър на енергетиката

За „Инфра експерт" АД

.....
Изпълнителен директор

За „ИВВ" ЕООД

.....
Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Студена", участък „Хидрострой 1"
Подземно богатство:	Доломити
Концесионен договор от:	.... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.57
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	115 650
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
15.1	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
15.2	– в приход на бюджета на община по местонахождение (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Перник (р. 15.2. х ....%)		
	– в приход на бюджета на община Радомир (р. 15.2. х ....%)		
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).